

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1762 -
1763/2559

นายนพดล ธรรมวัฒน์ กับพวก
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 42 (9)

ป.ร.ฎีกา มาตรา 42 บัญญัติว่า "เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้... (9) การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร..." บริษัทย่อมมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหากำไรมาแบ่งปันกันในระหว่างผู้ถือหุ้น การได้หุ้นมาจึงย่อมถือว่าเป็นการได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร รายได้จากการขายหุ้นจึงเป็นเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าหุ้นนั้นได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรโดยแท้จริง

เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแล้วโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าเป็นทุนของบริษัท มีโจทก์ทั้งสองและทายาทอื่นอีก 7 คน เป็นผู้ถือหุ้น หลังจากนั้น ยังมีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทอีกหนึ่งบริษัท ต่อมาโจทก์ทั้งสองตกลงโอนขายหุ้นของตนในบริษัททั้งสองให้แก่ ป. กับพวก การที่ผู้จัดการมรดกและทายาทจัดตั้งบริษัทแล้วแบ่งหุ้นให้แก่โจทก์ทั้งสองและทายาทอื่น เป็นการสงวนผลประโยชน์รายได้ที่เกิดจากกิจการให้ตกอยู่แก่ทายาทของ ส. ที่ถือหุ้นบริษัททั้งสองไว้ต่อไป และการถือหุ้นของโจทก์ทั้งสองกับทายาทดังกล่าว ยังทำให้ได้บริหารกิจการซึ่งน่าจะคาดหมายได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงถือได้ว่าการได้รับหุ้นบริษัททั้งสองเป็นเรื่องของการค้าหากำไรและมีใช้การจัดตั้งบริษัทโดยไม่มีผล

ประโยชน์หรือกำไรที่จะแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองได้
หุ้นของบริษัทมาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรตามมาตรา 42 (9)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 22,700,119.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของต้นเงิน 13,851,689.75 บาท นับ
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน
22,189,810.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของต้นเงิน
13,654,981.64 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

หลังจากศาลฎีกาชั้นกลางมีคำพิพากษา โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองขอแก้ไขวันที่ในการคำนวณดอกเบี้ยจากเดิม วันที่ 28
มิถุนายน 2550 เป็นวันที่ 26 มิถุนายน 2550 และขอแก้ไขเอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 20 และคำขอท้ายฟ้องจากเดิม ให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน
22,189,810.11 บาท เป็นให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 22,381,198.81
บาท ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย

ศาลฎีกาชั้นกลางมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ประกอบกับกรณีนี้
เป็นการแก้ไขมาก ไม่ใช่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย
จึงให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในประการแรกมีว่า การที่โจทก์ทั้งสองโอนขายหุ้นของตนในบริษัทสุวิทย์ ธรรมวัฒน์ จำกัด และบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒน์ (1990) จำกัด ให้แก่นายปริญญา กับพวก ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 746/2546 ของศาลแพ่ง เป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามประมวล รัษฎากร มาตรา 42 (9) หรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดยิงเจริญเป็นทรัพย์มรดกที่นางสุวิทย์ยกให้ทายาท การจัดตั้งบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒน์ จำกัด และให้ทายาทเป็นผู้ถือหุ้นก็เป็นไปตามพินัยกรรมของนางสุวิทย์ แม้ บริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒน์ จำกัด จะเป็นนิติบุคคลต่างหากจากทายาทผู้ถือหุ้นแต่ก็ ไม่ใช่ผู้รับมรดก ผู้รับมรดกยังคงเป็นทายาทของนางสุวิทย์ ส่วนบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒน์ (1990) จำกัด ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ โจทก์ทั้งสองได้หุ้นมาโดยมิได้รับโอน หรือซื้อจากผู้ใด แม้หุ้นดังกล่าวมิใช่ทรัพย์มรดก แต่เป็นการได้มาสืบเนื่องจากการ แบ่งมรดกนั่นเอง และที่สำคัญหุ้นบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒน์ (1990) จำกัด ไม่มีราคา ใดๆ อันจะถือว่าเป็นเงินลงทุน โจทก์ทั้งสองจึงได้หุ้นของบริษัททั้งสองมาโดยมิได้มุ่ง ในทางการค้าหรือหากำไร จึงไม่มีกรณีต้องเสียภาษีจากการโอนหุ้นตามสัญญา ประนีประนอมยอมความนั้น ปัญหานี้ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 บัญญัติว่า "เงินได้ ฟังประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้... (9) การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งใน ทางการค้าหรือหากำไร..." ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่า บริษัทย่อมมี วัตถุประสงค์ในทางหากำไรมาแบ่งปันกันในระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อม หวังที่จะได้รับประโยชน์จากเงินปันผลหรือได้รับกำไรเมื่อโอนขายหุ้น หรือหวังจะได้ ใช้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหุ้นในการควบคุมกิจการงานของบริษัท ซึ่งโดยปกติก็เป็น

เรื่องของการค้าหากำไร เพราะหุ้นของบริษัทไม่ใช่ทรัพย์สินที่อาจจะได้ประโยชน์ใน
ทางด้านใช้สอย หรือมีคุณค่าทางด้านศิลปะ หรือมีประโยชน์ในด้านอื่นอย่างทรัพย์สิน
ทั่ว ๆ ไป การได้หุ้นมาจึงย่อมถือว่าเป็นการได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร
รายได้จากการขายหุ้นจึงเป็นเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษีเงินได้ เว้นแต่จะมีการ
พิสูจน์ให้เห็นว่าหุ้นนั้นได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรโดยแท้จริง ซึ่งคดีนี้
ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า ขณะนางสุพรีร์ เจ้ามรดก ยังมีชีวิตอยู่ นางสุพรีร์ได้ประกอบ
กิจการตลาดยิงเจริญในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทมาโดยตลอด มีผลประกอบการที่
มีรายได้สูงดังที่โจทก์ทั้งสองเบิกความว่าตั้งแต่ปี 2530 กิจการมีรายได้จากค่าเช่าไม่
ต่ำกว่าปีละ 60,000,000 บาท ทั้งรายได้จากค่าเช่าก็สูงขึ้นทุกปี เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2533 นางสุพรีร์ถึงแก่กรรม มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทสุพรีร์ธรรม
วัฒนะ จำกัด แล้วโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลาดยิงเจริญเข้าเป็นทุนของบริษัท มี
โจทก์ทั้งสองและทายาทอื่นอีก 7 คน เป็นผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน ยัง
มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทสุพรีร์ธรรมวัฒนะ (1990) จำกัด อีกบริษัทหนึ่ง โดยมี
ทายาทตามพินัยกรรมเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายในระหว่างทายาท
เพื่อการบริหารจัดการตลาดยิงเจริญ ต่อมาทายาทมีข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการ
ตลาดยิงเจริญจนกระทั่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างทายาท และในที่สุดเมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2546 โจทก์ทั้งสองและทายาทอื่น สามารถตกลงทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความและศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด ตามคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 746/2546 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยโจทก์ทั้ง
สองตกลงโอนขายหุ้นของตนในบริษัทสุพรีร์ธรรมวัฒนะ จำกัด และบริษัทสุพรีร์
ธรรมวัฒนะ (1990) จำกัด ให้แก่นายปริญญา กับพวก เห็นว่าการที่ผู้จัดการมรดก
และทายาทจัดตั้งบริษัทสุพรีร์ธรรมวัฒนะ จำกัด และบริษัทสุพรีร์ธรรมวัฒนะ
(1990) จำกัด แล้วแบ่งหุ้นในบริษัททั้งสองดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองและทายาทอื่น
เป็นการสงวนผลประโยชน์รายได้ที่เกิดจากกิจการตลาดยิงเจริญให้ตกอยู่แก่ทายาท

นางสุพรีที่ถือหุ้นบริษัททั้งสองไว้ต่อไป และการถือหุ้นของโจทก์ทั้งสองกับทายาทดังกล่าว ยังทำให้ได้บริหารกิจการตลาดยิ่งเจริญซึ่งน่าจะคาดหมายได้ว่ามูลค่าทรัพย์สินนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงถือได้ว่าการได้รับหุ้นบริษัททั้งสองเป็นเรื่องของการค้าหากำไร และมีใช้กรณีการจัดตั้งบริษัทสุพรีธรรมวัฒน์ (1990) จำกัด โดยไม่มีผลประโยชน์หรือกำไรที่จะแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ประการใด จึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทั้งสองได้หุ้นของบริษัททั้งสองมาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9) ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์ทั้งสองอ้างนั้น โจทก์ในคดีดังกล่าวก็นำสืบว่า ผู้จัดการมรดกของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จัดการมรดกโดยการจดทะเบียนตั้งบริษัทเชียงใหม่พาณิชย์จำกัด ขึ้นเมื่อปี 2476 แล้วแบ่งหุ้นให้แก่ทายาทนับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาเป็นเวลาประมาณสิบกว่าปี ไม่มีผลประโยชน์แบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพราะต้องชำระหนี้ให้พระคลังข้างที่และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ที่ทรัพย์สินมรดกมีหนี้ผูกพันอยู่ และต่อมาเกิดเพลิงไหม้ตลาดวโรรสทั้งหมดโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยในคดีดังกล่าวนำสืบโต้แย้ง เห็นได้ว่า สภาพการรับหุ้นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกับคดีนี้ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองในประการต่อไปมีว่า จำเลยคำนวณดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยมีคำสั่งให้คืนแก่โจทก์ทั้งสองโดยชอบหรือไม่เห็นว่า เมื่อเงินที่โจทก์ทั้งสองได้รับจากการขายหุ้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงินได้พึงประเมินและมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ โจทก์ทั้งสองต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย วันที่ 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน การที่จำเลยคำนวณดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสองในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนด จึงชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น ที่ศาลภาษีอากรกลาง

วินิจฉัยว่า เงินค่าหุ้นที่โจทก์ทั้งสองได้รับการขายหุ้นของบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒนะ จำกัด และบริษัทสุวิทย์ธรรมวัฒนะ (1990) จำกัด ไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (9) และจำเลยคืนเงินที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้แก่โจทก์ทั้งสองครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วยในผล กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นและอุทธรณ์คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-ภาภูมิ สรอรรถ-นิพันธ์ ช่วยสกุล)

ศาลภาษีอากรกลาง - นางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ169/2553

ต้น

หมายเหตุ